MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Tópicos Complementares de Direito Administrativo: Relações, Sistemas, Mérito, Intervenção Estatal, Desapropriação e Compras Públicas

Relações com outros ramos, sistemas administrativos, princípios da tutela e boa administração, mérito administrativo, intervenção econômica, desapropriação, SICAF/avaliação de fornecedores e compras centralizadas (Itens 1.4, 1.5, 3.2, 3.3, 5.3, 9.1, 9.2, 10.5 e 10.6 do edital)

1. Relações do Direito Administrativo com Outros Ramos e Sistemas Administrativos (Itens 1.4 e 1.5)

Relações do Direito Administrativo com Outros Ramos do Direito (Item 1.4)

O Direito Administrativo integra o **Direito Público Interno** e mantém relações de interdependência estrutural com os demais ramos jurídicos:

- **Direito Constitucional:** é a relação mais íntima e fundante. Enquanto o Direito Constitucional fixa a estrutura política do Estado, os Poderes, os direitos fundamentais e as balizas matrizes da Administração Pública (especialmente nos arts. 37 a 42 da CF/88 — "Direito Constitucional Administrativo"), o Direito Administrativo regulamenta e dinamiza o funcionamento concreto da máquina administrativa. Na clássica expressão doutrinária, o Direito Constitucional é o "tronco" e a "anatomia" do Estado, ao passo que o Direito Administrativo é a sua "fisiologia" em movimento.
- **Direito Tributário e Direito Financeiro:** historicamente surgidos a partir do tronco comum do Direito Administrativo, relacionam-se diretamente com o custeio e a execução da atividade administrativa. O Direito Tributário rege a arrecadação de tributos (atividade administrativa plenamente vinculada — art. 3º do CTN), e o Direito Financeiro disciplina o orçamento público, a receita e a despesa pública (Lei nº 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000 — LRF), sem os quais nenhuma licitação, contrato ou serviço público pode ser executado.
- **Direito Penal e Direito Penal Militar:** tipificam condutas que lesam a probidade e a regularidade administrativa (crimes contra a Administração Pública — arts. 312 a 337-P do CP — e crimes contra a Administração Militar no CPM). Há **independência relativa das instâncias** (penal, civil e administrativa), comunicando-se a esfera penal à administrativa quando houver sentença penal absolutória que reconheça a **inexistência material do fato** ou a **negativa de autoria** (art. 126 da Lei nº 8.112/1990 e art. 935 do CC).
- **Direito Processual Civil e Penal:** fornecem os instrumentos processuais de controle jurisdicional da Administração (mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, execução fiscal) e aplicam-se **subsidiária e supletivamente** aos processos administrativos (art. 15 do CPC/2015) e aos processos disciplinares militares (CPPM).
- **Direito Civil e Empresarial:** embora o Direito Administrativo seja regido por princípios publicísticos próprios (supremacia e indisponibilidade do interesse público), a Administração celebra contratos privados (como locação em que figura como locatária, seguro e financiamento), utiliza institutos civis como a teoria geral das obrigações e dos bens, e cria estatais sob forma empresarial (empresas públicas e sociedades de economia mista — Lei nº 13.303/2016).
- **Direito do Trabalho:** rege o vínculo dos **empregados públicos** (celetistas) das empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado (submetidos à

CLT, mas com derrogações publicísticas do art. 37 da CF/88, como concurso público e vedação de acumulação ilícita).

Sistemas Administrativos: Contencioso Administrativo vs. Jurisdição Una (Item 1.5)

Denomina-se **sistema administrativo** o regime adotado pelo Estado para o controle de legalidade e legitimidade dos atos da Administração Pública. Existem dois grandes modelos no direito comparado:

Característica	1. Sistema Francês (Contencioso Administrativo ou Dualidade de Jurisdição)	2. Sistema Inglês (*Rule of Law*, Sistema Judiciário ou Unidade de Jurisdição / Jurisdição Una)
Estrutura de Julgamento	Existem **duas ordens de jurisdição** paralelas e independentes: a **Jurisdição Administrativa** (encabeçada pelo *Conseil d'État* — Conselho de Estado) e a **Jurisdição Comum (Judiciária)**.	Todos os litígios — administrativos ou privados — podem ser submetidos a um único Poder com definitividade: o **Poder Judiciário**.
Coisa Julgada Material	As decisões do Conselho de Estado possuem força de **coisa julgada material** (definitividade jurisdicional), não podendo ser revistas pelo Poder Judiciário comum.	Apenas o **Poder Judiciário** produz decisões com força de **coisa julgada material** (*res judicata*). As decisões administrativas produzem apenas "coisa julgada administrativa" (preclusão interna, sempre passível de revisão judicial quanto à legalidade/juridicidade).
Exceções na França	Mesmo na França, ficam afetos ao Judiciário comum o estado e a capacidade das pessoas, a repressão penal, a propriedade privada e a *voie de fait* (via de fato / ilegalidade grosseira da Administração).	O particular pode recorrer ao Poder Judiciário diretamente, em regra sem necessidade de esgotar previamente a via administrativa.
Adoção no Brasil	O Brasil **NÃO adota** o contencioso administrativo francês (no Império houve um Conselho de Estado meramente consultivo, e a EC nº 7/1977 previu um contencioso administrativo sem força de excluir o Judiciário, jamais instalado).	**Adotado pelo Brasil desde a Constituição Republicana de 1891** e consagrado no **art. 5º, inciso XXXV, da CF/88**, pelo Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (qualquer lesão ou ameaça a direito pode ser levada ao Judiciário).

> **Exceções Constitucionais ao Ingresso Direto no Judiciário no Brasil (Condições da Ação):** Embora o Brasil adote a **jurisdição una**, a própria Constituição e o STF exigem o prévio acionamento ou exaurimento da via administrativa em hipóteses pontuais: (1) **Justiça Desportiva** (art. 217, §§ 1º e 2º, da CF/88 — exige o esgotamento das instâncias desportivas, que dispõem do prazo máximo de **60 dias** para decisão final); (2) **Reclamação Constitucional por afronta a Súmula Vinculante pela Administração** (art. 7º, § 1º, da Lei nº 11.417/2006 — requer prévio exaurimento administrativo); (3) **Habeas Data** (Súmula 2 do STJ — pressupõe prévia negativa ou omissão administrativa); e (4) **Benefícios previdenciários perante o INSS** (RE 631.240/STF — demanda prévio pedido administrativo, dispensado o exaurimento de recursos internos).

---

2. Princípios da Tutela, Presunção de Legitimidade e Boa Administração, e Mérito do Ato Administrativo (Itens 3.2, 3.3 e 5.3)

Princípios da Tutela Administrativa, Presunção de Legitimidade e Boa Administração

(Itens 3.2 e 3.3)

1. **Princípio da Tutela Administrativa (Controle Finalístico ou Supervisão Ministerial):** - Não se confunde com a *autotutela* (revisão interna que o ente exerce sobre seus próprios atos, nos termos das Súmulas 346 e 473 do STF). - A **tutela administrativa** é a fiscalização **externa, finalística e demarcada em lei** exercida pela Administração Direta (Ministério ou Secretaria Estadual) sobre os entes descentralizados da **Administração Indireta** a ela **vinculados**. - Por inexistir hierarquia entre Administração Direta e Indireta — havendo tão somente **vinculação ministerial/secretarial** —, o controle tutelar exige **previsão legal expressa** e restringe-se à verificação do cumprimento das finalidades institucionais da entidade.
2. **Princípio da Presunção de Legitimidade e de Veracidade:** - **Presunção de legitimidade (ou legalidade):** significa que os atos editados pelo Poder Público nascem com a presunção jurídica de conformidade com o bloco de legalidade. - **Presunção de veracidade:** significa que os pressupostos fáticos declarados pelo agente público gozam de fé pública e são tidos como verdadeiros. - **Natureza da presunção:** é sempre **relativa (*juris tantum*)**, admitindo prova em sentido oposto; contudo, produz dois efeitos imediatos: **transfere o ônus probatório para o particular** e garante a **operatividade imediata** do ato até eventual suspensão ou anulação.
3. **Princípio da Boa Administração (ou Direito Fundamental à Boa Administração Pública):** - Desdobramento contemporâneo da eficiência administrativa (art. 37, *caput*, da CF/88) articulada com a moralidade, a transparência, o dever de motivar e a participação cidadã. - Exige que o gestor público vá além da mera obediência formal à norma, adotando a solução técnica que proporcione o **resultado mais íntegro, transparente, célere e adequado** aos direitos fundamentais.

O Mérito do Ato Administrativo (Item 5.3)

- **Conceito:** o **mérito administrativo** consiste no espaço decisório reservado pela norma legal ao gestor público para aquilatar a **conveniência e a oportunidade** ao editar um **ato administrativo discricionário**, definindo seu conteúdo ou momento de prática.
- **Binômio nuclear do mérito administrativo:** aloja-se unicamente em dois elementos do ato — o **Motivo** e o **Objeto**. Os outros três elementos (**Competência, Finalidade e Forma**) permanecem **integralmente vinculados**, inclusive nos atos discricionários!
- **Atos vinculados:** carecem de mérito administrativo, visto que o legislador prefixou de modo objetivo a integralidade dos cinco elementos.
- **Controle Judicial sobre atos discricionários:** é vedado ao magistrado substituir o juízo legítimo de conveniência e oportunidade do administrador pelo seu próprio critério (preservação da separação de Poderes — art. 2º da CF/88). Entretanto, cabe ao Judiciário **aferir amplamente a legalidade e a juridicidade** de todo ato discricionário, examinando: 1. Os três elementos vinculados (competência, finalidade e forma); 2. A realidade fática e a validade das razões invocadas (**Teoria dos Motivos Determinantes**); 3. A compatibilidade com a **razoabilidade, a proporcionalidade, a moralidade e a eficiência**, decretando a **anulação** (jamais a revogação!) do ato viciado por excesso ou desvio de poder.

---

3. Intervenção do Estado no Domínio Econômico (Item 9.1)

A ordem econômica constitucional (arts. 170 a 181 da CF/88) apoia-se na **valorização do trabalho humano e na livre iniciativa**, visando garantir existência digna segundo a justiça social. A atuação estatal na esfera econômica divide-se em duas vertentes:

1. Intervenção Direta (Estado Empresário — Art. 173 e Art. 177 da CF/88)

Verifica-se quando o próprio Poder Público desempenha atividade econômica empresarial por intermédio de estatais, comportando duas espécies: - **Por Absorção (Monopólio Estatal — Art. 177 da CF/88):** a própria Constituição Federal reserva exclusivamente à União a titularidade de setores estratégicos (monopólio só pode ser instituído pelo texto constitucional, nunca por lei comum!): - Atividades ligadas ao petróleo, gás natural e hidrocarbonetos fluidos (art. 177, I a IV — facultada à União a contratação de empresas estatais ou privadas, conforme o § 1º); e - Pesquisa, lavra, enriquecimento, reprocessamento, industrialização e comércio de minérios e minerais nucleares e derivados (**art. 177, V** — flexibilizado pelas ECs nº 49/2006 e 118/2022, que admitiram o regime de **permissão** para radioisótopos destinados a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais). - **Por Participação (Regime de Competição — Art. 173 da CF/88):** fora dos monopólios constitucionais, o Estado só pode atuar diretamente como empresário em **caráter subsidiário**, diante de **imperativos de segurança nacional** ou de **relevante interesse coletivo** definidos em lei. As empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram atividade econômica submetem-se ao **estatuto jurídico equiparado ao das sociedades privadas** (inclusive nas obrigações civis, empresariais, trabalhistas e tributárias), sendo-lhes vedado usufruir de benefícios fiscais inaplicáveis ao setor privado (art. 173, §§ 1º e 2º).

2. Intervenção Indireta (Estado Regulador, Fiscalizador e Fomentador — Art. 174 da CF/88)

Nos termos do **art. 174 da CF/88**, atuando na condição de **agente normativo e regulador** da economia, cabe ao Poder Público desempenhar a **fiscalização, o fomento (incentivo) e o planejamento econômico** — sendo tal planejamento **impositivo (determinante) para o setor público** e meramente **orientador (indicativo) para a iniciativa privada**. Os institutos exigidos no item 9.1 do edital são:

1. **Repressão ao Abuso do Poder Econômico (Art. 173, § 4º, da CF/88 e Lei nº 12.529/2011 — CADE):** - Combate condutas empresariais voltadas à **dominação de mercados**, à **supressão da livre concorrência** (cartéis, *trusts*, *dumping* predatório) e à **majoração arbitrária de lucros**. - O **CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica)** é autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça, exercendo controle preventivo (análise prévia de fusões e atos de concentração), repressivo (julgamento de infrações concorrenciais) e pedagógico.
2. **Controle de Abastecimento (Lei Delegada nº 4/1962 e CONAB):** - Compreende medidas regulatórias destinadas a garantir a oferta regular de gêneros e insumos essenciais à população diante de crises de desabastecimento ou retenção especulativa (açambarcamento), abrangendo estoques reguladores públicos e intervenções distributivas.
3. **Tabelamento e Controle de Preços:** - Medida interventiva restritiva e excepcional pela qual o Estado estabelece tetos máximos de preços no mercado privado para refrear abusos ou surtos inflacionários. - **Entendimento do STF sobre Tabelamento de Preços:** embora legítimo quando temporário e amparado em lei, caso a fixação estatal obrigue o setor privado a comercializar bens ou serviços **abaixo do custo real de produção**, impondo sacrifício econômico comprovado (como nos precedentes do setor sucroalcooleiro e de tarifas aéreas), **incide a responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da CF/88)**, gerando o dever de indenizar!

---

4. Desapropriação (Item 9.2 — CF/88, Decreto-Lei nº 3.365/1941 e Lei nº 4.132/1962)

Conceito, Natureza Jurídica e Fundamentos

A **desapropriação** é o procedimento de direito público (administrativo em sua abertura e judicial quando não há consenso quanto ao valor) mediante o qual o Estado, ou seus delegatários habilitados

em lei ou contrato, retira compulsoriamente a propriedade privada de um bem por **necessidade pública, utilidade pública ou interesse social**, pagando indenização prévia, justa e em dinheiro (salvo nas três exceções constitucionais).

- **Modo originário de aquisição da propriedade:** a desapropriação constitui forma **originária** de aquisição! Consequentemente, o bem passa ao domínio estatal **livre de gravames anteriores** (hipotecas, penhoras ou débitos fiscais pretéritos), os quais se **sub-rogam no montante indenizatório** depositado (**art. 31 do Decreto-Lei nº 3.365/1941**).

Modalidades Constitucionais de Desapropriação e Requisitos

Modalidade	Base Constitucional e Legal	Competência Declaratória	Forma de Indenização
1. Ordinária Comum *(Necessidade pública, utilidade pública ou interesse social)*	Art. 5º, XXIV, CF/88; DL nº 3.365/1941; Lei nº 4.132/1962	União, Estados, DF, Municípios, DNIT e ANEEL.	**Prévia, justa e em dinheiro.**
2. Urbanística Sancionatória *(Solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado)*	Art. 182, § 4º, III, CF/88; Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade, art. 8º)	**Exclusiva do Município** (e DF), após parcelamento/ edificação compulsórios e IPTU progressivo no tempo por 5 anos.	**Títulos da dívida pública** (aprovados pelo Senado), resgatáveis em **até 10 anos**, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, com valor real e juros legais de 6% a.a.
3. Rural para Reforma Agrária *(Imóvel rural que descumpre a função social — grande propriedade improdutiva)*	Arts. 184 a 186, CF/88; LC nº 76/1993 e Lei nº 8.629/1993	**Exclusiva da União** (INCRA). *Imunes: pequena e média propriedade rural (única do dono) e propriedade produtiva.*	**Títulos da Dívida Agrária (TDA)**, preservado o valor real, resgatáveis em **até 20 anos** a partir do 2º ano. **Benfeitorias úteis e necessárias são pagas em dinheiro!**
4. Confiscatória (Expropriação sancionatória) *(Plantio ilegal de psicotrópicos ou exploração de trabalho escravo)*	Art. 243, CF/88 (EC nº 81/2014); Lei nº 8.257/1991	**Exclusiva da União.** Revertida à reforma agrária e a programas populares de moradia.	**Sem indenização ao proprietário** (confisco constitucional punitivo).

Competência Declaratória vs. Competência Executória (Arts. 2º, 3º e 6º do DL nº 3.365/1941)

1. **Fase Declaratória:** manifestação formal do interesse público sobre o bem, expedida por **Decreto do Chefe do Poder Executivo** (art. 6º do DL 3.365/1941) ou pelo **Poder Legislativo** (art. 8º do DL 3.365/1941, cabendo ao Executivo promovê-la). - **Prazos de caducidade da declaração expropriatória:**
   - **Necessidade ou utilidade pública (art. 10 do DL nº 3.365/1941): 5 (cinco) anos** para celebrar acordo ou ajuizar a ação. Operada a caducidade, exige-se o interregno mínimo de **1 (um) ano** para renovar a declaração sobre o mesmo bem!
   - **Interesse social (art. 3º da Lei nº 4.132/1962): 2 (dois) anos** para concluir a medida e iniciar o aproveitamento do bem!
2. **Fase Executória (Administrativa ou Judicial):** abrange a avaliação do bem, a oferta

indenizatória, a composição amigável (admitindo mediação ou arbitragem — art. 10-B do DL 3.365/1941) ou a propositura da demanda judicial. Têm legitimidade executória os entes políticos e, **mediante autorização expressa em lei ou contrato**, as entidades da Administração Indireta e as concessionárias/delegatárias de serviços públicos (art. 3º do DL 3.365/1941). - **Expropriação de bens públicos ("Escala Federativa" — Art. 2º, § 2º, do DL 3.365/1941):** a **União** pode desapropriar bens pertencentes a Estados, DF e Municípios, e os **Estados** podem desapropriar bens de seus Municípios, exigindo-se sempre **prévia autorização legislativa** do parlamento do ente expropriante! Entes menores nunca desapropriam bens de entes maiores. - **Imissão provisória na posse (Art. 15 do DL 3.365/1941):** pressupõe **declaração de urgência** (a ser requerida em juízo no prazo improrrogável de **120 dias** — § 2º) somada ao **depósito judicial prévio** do valor apurado. - **Cognição limitada na contestação (Art. 20 do DL 3.365/1941):** na ação expropriatória, a defesa do réu restringe-se a **vícios processuais ou discordância quanto ao preço ofertado**; discussões sobre desvio de finalidade ou ilegalidade do decreto devem ser deduzidas em **ação autônoma (ação direta)**.

Institutos Especiais: Desapropriação por Zona, Indireta, Direito de Extensão, Retrocessão e Tredestinação

- **Desapropriação por Zona (Art. 4º do DL 3.365/1941):** alcança a área adjacente indispensável à expansão futura da obra pública ou as faixas vizinhas que experimentarem **valorização extraordinária** decorrente do empreendimento estatal (destinadas a posterior alienação). O decreto declaratório precisa discriminar expressamente qual parcela se destina à obra e qual se volta à revenda.
- **Direito de Extensão:** prerrogativa do particular expropriado parcialmente de requerer que a desapropriação abranja a **integralidade do bem** quando a fração restante ficar esvaziada de conteúdo econômico útil.
- **Desapropriação Indireta (Apossamento Administrativo Irregular):** configura-se quando o Estado ocupa bem particular em definitivo e o incorpora ao serviço ou obra pública **sem observar o devido procedimento expropriatório nem pagar indenização prévia**. Em face da **intangibilidade da obra pública** (art. 35 do DL 3.365/1941), não cabe ação possessória ou reivindicatória para reaver a coisa, convertendo-se o direito do proprietário em **ação indenizatória por perdas e danos**, sujeita ao prazo prescricional de **10 (dez) anos** (Tema 1.019 do STJ, alinhado ao art. 1.238, parágrafo único, do CC/2002).
- **Tredestinação (Lícita vs. Ilícita) e Retrocessão (Art. 519 do CC e Art. 35 do DL 3.365/1941):**
- **Tredestinação:** consiste na alteração da finalidade atribuída ao bem expropriado:
  - **Tredestinação Lícita:** altera-se a destinação específica prevista no decreto, mas **preserva-se outra finalidade de interesse público** (ex.: desapropriou para erguer um posto de saúde e construiu um quartel do Corpo de Bombeiros). É plenamente legítima e **afasta a retrocessão**.
  - **Tredestinação Ilícita:** o Poder Público transfere o bem a particular ou desvia-se de qualquer utilidade pública.
- **Retrocessão:** efeito jurídico da tredestinação ilícita, assegurando ao ex-proprietário o direito de preempção/preferência pelo valor atual do bem (art. 519 do CC) ou a correspondente reparação patrimonial.

---

5. Registro Cadastral Unificado (SICAF / PNCP), Avaliação de Desempenho de Fornecedores e Contratação Compartilhada (Itens 10.5 e 10.6 — Lei nº 14.133/2021)

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e Registro Cadastral no PNCP (Item 10.5 — Arts. 87 e 88 da Lei nº 14.133/2021)

No âmbito federal, o **SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Decreto nº 3.722/2001)** consolidou-se como a base eletrônica oficial para comprovação de habilitação jurídica, regularidade fiscal/trabalhista e qualificação econômico-financeira de fornecedores.

Na **Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021)**, o **Registro Cadastral Unificado** integra o rol dos procedimentos auxiliares (art. 78, V), operando dentro do **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)** segundo as regras dos **arts. 87 e 88**:

1. **Uso obrigatório do cadastro unificado no PNCP (Art. 87, *caput*):** as unidades administrativas devem valer-se do registro cadastral unificado mantido no PNCP para fins de cadastramento unificado de licitantes, nos moldes regulamentares.
2. **Caráter público, abertura permanente e chamamento anual (Art. 87, §§ 1º e 2º):** o cadastro unificado é público e permanece continuamente aberto ao ingresso de fornecedores, exigindo-se **chamamento público anual via internet** para renovar dados existentes e admitir novos cadastrados. É **vedado exigir cadastro complementar local** como condição para consultar o edital ou seus anexos (§ 2º).
3. **Certames exclusivos para fornecedores cadastrados (Art. 87, § 3º):** admite-se a realização de licitação restrita a fornecedores previamente inscritos no registro cadastral, observados os parâmetros regulamentares, devendo-se aceitar no certame qualquer interessado que protocole seu pedido de inscrição até a data-limite fixada no edital.
4. **Avaliação de Desempenho Contratual / *Rating* de Fornecedores (Art. 88, §§ 3º e 4º):** - **Registro objetivo de performance e sanções (§ 3º):** o ente público contratante avalia a execução contratual de cada fornecedor com base em **indicadores objetivos**, expedindo atestado de desempenho que registra tanto a qualidade da entrega quanto eventuais **sanções administrativas sofridas** no prontuário cadastral do licitante. - **Reflexos práticos do *rating* de desempenho nas licitações (§ 4º):** uma vez regulamentado sob os postulados da impessoalidade, isonomia e transparência, o cadastro de atesto de cumprimento de obrigações gera **duas vantagens competitivas diretas** na Lei nº 14.133/2021:
    1. **Cômputo na nota técnica nas licitações julgadas por Técnica e Preço** (art. 37, III, da Lei nº 14.133/2021); e
    2. **Segundo critério legal de desempate entre propostas iguais** (art. 60, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, logo após a disputa final de lances). - **Revisão do certificado cadastral (Art. 88, § 5º):** o registro do fornecedor pode sofrer alteração, suspensão ou cancelamento a qualquer momento caso o inscrito deixe de preencher os requisitos legais ou regulamentares.

Contratação Compartilhada, Centralização de Compras e Sistema de Registro de Preços (Item 10.6 — Arts. 19, 82 a 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021)

A **contratação compartilhada** (compras conjuntas ou centralizadas) visa obter economia de escala, padronização técnica e racionalidade administrativa, apoiando-se em **três pilares da Lei nº 14.133/2021**:

1. **Centrais de Compras e Consórcios Municipais (Art. 181 da Lei nº 14.133/2021):** - Os entes da Federação devem estruturar **centrais de compras** voltadas a aquisições em larga escala em favor de múltiplos órgãos e entidades de sua esfera. - **Municípios de até 10.000 habitantes (Art. 181, Parágrafo único):** para Municípios com população de **até 10 mil habitantes**, a lei prioriza a formação de **consórcios públicos** (Lei nº 11.107/2005) destinados a operacionalizar compras centralizadas sempre que houver viabilidade econômica.
2. **Centralização Procedimental e Catálogo Eletrônico de Padronização (Art. 19, I e II):** - Os

órgãos detentores de competência normativa sobre materiais, obras e contratações devem priorizar mecanismos de **centralização das aquisições** e manter o **catálogo eletrônico de padronização** de compras, serviços e obras (facultada a adoção do catálogo federal pelos demais entes).

3. **Sistema de Registro de Preços (SRP) — Gerenciador, Participante e "Carona" (Arts. 6º, XLVII a XLIX, e 82 a 86):** - O **SRP** materializa a contratação compartilhada ao reunir a demanda de diversos órgãos em uma única **Ata de Registro de Preços** (com vigência de **1 ano, prorrogável por mais 1 ano**, nos termos do art. 84):
   - **Órgão ou Entidade Gerenciadora (art. 6º, XLVII):** conduz o certame e administra a ata, devendo abrir previamente o procedimento público de **Intenção de Registro de Preços (IRP)** pelo prazo mínimo de **8 (oito) dias úteis** (art. 86, *caput*) para que outros órgãos manifestem interesse;
   - **Órgão ou Entidade Participante (art. 6º, XLVIII):** integra a fase preparatória informando sua estimativa de consumo e passa a figurar originalmente na ata;
   - **Órgão ou Entidade Não Participante ("Carona" — art. 6º, XLIX, e art. 86, §§ 2º a 8º):** solicita adesão posterior à ata vigente, sujeitando-se a **três travas legais rigorosas**:
   - **Teto individual por órgão aderente (§ 4º):** cada "carona" pode contratar no máximo **50% (cinquenta por cento)** dos quantitativos registrados na ata para o gerenciador e participantes;
   - **Teto global acumulado de todas as adesões (§ 5º):** a soma de todas as adesões ("caronas") não pode ultrapassar o **dobro (2x / 200%)** do quantitativo original de cada item registrado para o gerenciador e participantes;
   - **Proibição de adesão federal a atas subnacionais (§ 8º):** órgãos e entidades da **União (Administração Federal)** estão **proibidos de aderir como caronas** a atas gerenciadas por Estados, DF ou Municípios! Em sentido inverso, Estados, DF e Municípios podem aderir a atas federais e estaduais/distritais (e Municípios podem aderir a atas de outros Municípios desde que licitadas em sistema eletrônico integrado ao PNCP — § 3º, II).

Fontes e método.

- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988** — arts. 5º, XXIV e XXXV, 37, 170 a 186 e 243. Portal da Legislação do Planalto (`https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm`). Consulta em 24/10/2026.
- BRASIL. **Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941** — Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública. Portal da Legislação do Planalto (`https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3365.htm`). Consulta em 24/10/2026.
- BRASIL. **Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962** — Define os casos de desapropriação por interesse social e dispõe sobre sua aplicação. Portal da Legislação do Planalto (`https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4132.htm`). Consulta em 24/10/2026.
- BRASIL. **Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021** — Lei de Licitações e Contratos Administrativos (arts. 6º, 19, 37, 60, 82 a 88 e 181). Portal da Legislação do Planalto (`https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm`). Consulta em 24/10/2026.